

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan s trvalým bydlištěm v lokalitě jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v rámci návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k oblastem AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Návrh považuji za zásah do kvality života v obci a níže uvádím konkrétní důvody.

Odůvodnění námitky:

1. Vlivy posuzovány izolovaně, ne komplexně

Vznáším námitku proti přístupu, kdy jsou jednotlivé akcelerační oblasti posuzovány izolovaně, ačkoli leží blízko sebe a působí společně. AOV 51, 62 a 63 leží v relativně malé vzdálenosti od sebe a budou působit jako jeden propojený větrný region. Společný vliv na krajinu, akustické pozadí, populace ptáků a netopýrů a kvalitu bydlení nebyl řádně posouzen. Výsledek je proto podhodnocený.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip prevence.

K tématu existují relevantní odborné zdroje, např.: Tolvanen, A. et al. (2023). Distance-based displacement of wildlife from wind power development: A systematic review. Environmental Impact Assessment Review.

2. Centralizace rozhodování oslabuje obce

Nesouhlasím s centralizací rozhodování, ke které vede zařazení lokality do akceleračního režimu. Akcelerační režim přesouvá rozhodovací pravomoci ze samospráv blíže k centrální úrovni. To je v rozporu se zásadou subsidiarity a oslabuje odpovědnost obcí za jejich území.

Právní podklad: Princip subsidiarity; čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

3. Netopýři jsou v dokumentaci zmíněni jen okrajově

Nesouhlasím s tím, že netopýřům – jedné z nejvíce VTE ohrožených skupin – je v dokumentaci věnována jen okrajová pozornost. Mezinárodní výzkum dokládá, že netopýři jsou aktivně přitahováni k turbínám a hynou jak kolizí, tak v důsledku barotraumatů. V navržených AO se nacházejí vhodné lovecké biotopy, ale konkrétní průzkumy aktivity netopýřů v dokumentaci chybí nebo nejsou dostatečně dlouhé.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip předběžné opatrnosti.

Podpůrně uvádím odbornou referenci: Kunz, T. H. et al. (2007). Ecological impacts of wind energy development on bats. Frontiers in Ecology and the Environment.

4. Návrh nepřihlíží k místním znalostem

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nepřihlíží k místním znalostem obyvatel a obcí, které dlouhodobě sledují stav krajiny i biotopů. Místní obyvatelé znají krajinu, migrační trasy zvěře, hnízdiště dravců, ale také větrné a hlukové podmínky. Pokud jsou tyto znalosti přehlíženy, výsledné rozhodnutí o akceleračních oblastech postrádá důležitý informační vstup.

Právní podklad: Aarhuská úmluva (čl. 6 a 8); princip součinnosti.

5. Pokles atraktivity regionu pro nové obyvatele

Nesouhlasím s tím, že návrh ohrožuje atraktivitu regionu jižního Plzeňska pro nové obyvatele. Jižní Plzeňsko je regionem, kam se v posledních letech stěhují rodiny hledající klidné a kvalitní bydlení blízko města. Industrializace krajiny stovkami metrů vysokých turbín tuto atraktivitu trvale snižuje, což má dopad na demografický vývoj celé oblasti.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny; § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

6. Brownfieldy a průmyslové plochy zůstaly nezohledněny

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace nedostatečně prověřuje umístění VTE na brownfieldech, v průmyslových areálech, podél dálnic a v jiných již narušených územích. Směrnice RED III preferuje umístění OZE na narušených plochách právě proto, aby byly minimalizovány zásahy do volné krajiny. Návrh tuto preferenci formálně zmiňuje, ale fakticky volí volnou krajinu jižního Plzeňska, aniž by řádně zdůvodnil, proč byly alternativy odmítnuty.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů.

7. Zesílení dopadu kvůli reliéfu krajiny

Návrh nedostatečně zohledňuje skutečnost, že vrchovinné polohy jižního Plzeňska výrazně zesilují vizuální i akustický dopad větrných elektráren na obce v údolích. Reliéf jižního Plzeňska je mírně zvlněný a obce typicky leží v údolích pod horizonty. Umístění turbín v horních polohách znamená, že obyvatelé budou nuceni se s vizuální dominancí setkávat každý den a při určitých atmosférických podmínkách bude i hluk turbín lépe slyšet v sídlech níže.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

8. Akcelerační režim není pro tyto lokality vhodný

Nesouhlasím se zařazením lokalit AOV 51, 62 a 63 do akceleračního režimu, protože nesplňují podmínky bezkonfliktnosti dle směrnice RED III. Akcelerační oblasti dle RED III mají být lokality s minimem střetů, ne lokality, kde je řada střetů odložena na pozdější řízení. Dokumentace sama připouští existenci kolizí s biokoridory, chráněnými druhy ptáků a citlivými prvky krajiny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence.

9. Krajinný ráz nelze nahradit pozdější kompenzací

Návrh akceleračních oblastí v rozsahu AOV 51, 62 a 63 je v rozporu s ochranou krajinného rázu, kterou ukládá § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny. Krajinný ráz jižního Plzeňska tvoří pozvolné horizonty, mozaika polí a lesů a charakteristická vesnická sídla. Stavby vysoké přes 200 metrů by tento ráz nevratně narušily v dohledu z mnoha obcí a kulturních dominant. Krajinný ráz patří k chráněným hodnotám a jeho

ztráta není kompenzovatelná.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip prevence dle čl. 191 SFEU.

Závěry o významnosti dopadu potvrzuje například studie: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

Na základě výše uvedeného žádám Ministerstvo pro místní rozvoj, aby mé připomínky řádně vypořádalo a aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice nebyly do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu zahrnuty.

V dne

Podpis: